

RÉGIMEN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN · ARTS. 239-243 C. DE COMERCIO

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

En la ciudad de Elche, a _____, al objeto de formalizar el presente **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN**, comparecen e intervienen las siguientes partes, que se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para obligarse.

REUNIDOS

De una parte, la mercantil **CDU DE 0 A ÉXITO SL**, con CIF B26888636, con domicilio social en Elche, calle Sor Josefa Alcorta, 68, 03204, representada por D. Francisco COLLADO HERNÁNDEZ, administrador único, con NIF 74231751 X, en adelante **"LA GESTORA"**.

Y, de la otra parte, como **"PARTÍCIPE/S"**, el/los siguiente/s:

PARTÍCIPE 1	_____	NOMBRE Y APELLIDOS
PARTÍCIPE 2	_____	NOMBRE Y APELLIDOS
PARTÍCIPE 3	_____	NOMBRE Y APELLIDOS

Que la Gestora ha estructurado una operación inmobiliaria con varios partícipes, en adelante, todos ellos, conjuntamente, como el **"PARTÍCIPE"** y/o los **"PARTÍCIPEs"**, bajo el régimen de cuentas en participación, siendo este contrato suscrito de forma conjunta entre la Gestora y los Partícipes, reconociendo ambas partes que:

- La presente operación se instrumenta mediante un modelo contractual homogéneo y único para todos los Partícipes, asignándose a cada uno una numeración identificativa individual (Partícipe 1, Partícipe 2, etc.), para garantizar la trazabilidad, transparencia y control interno de la operación.
- Los Partícipes reconocen expresamente la existencia del resto de coinversores vinculados al Proyecto, pudiendo conocer el número total de participaciones existentes y su distribución porcentual, sin que ello implique acceso a datos personales identificativos de terceros.
- La relación entre los Partícipes no genera una comunidad o sociedad entre ellos, siendo todas las relaciones contractuales bilaterales con la Gestora, quien centraliza la gestión del proyecto.
- Por razones de protección de datos (**RGPD UE 2016/679 y LO 3/2018 LOPDGDD**), los datos identificativos, económicos y documentales individualizados de cada Partícipe quedarán incorporados en anexos independientes custodiados exclusivamente por los Gestores.
- La Gestora actuará como responsable de tratamiento y custodio de dicha documentación, comprometiéndose a preservar su confidencialidad y seguridad.

En lo sucesivo, la GESTORA y los PARTÍCIPEs podrán ser denominados conjuntamente como las **"PARTES"** o la **"PARTE"** individualmente cuando proceda.

EXPONEN

- I. Que la Gestora tiene por objeto, entre otros, la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, arrendamiento por cuenta propia, actividades y servicios inmobiliarios por cuenta de terceros, gestión y administración de fincas, reformas de todo tipo de bienes inmuebles, realización de cualquier tipo de obra privada o pública, gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, promoción, tenencia y venta de solares, parcelas, edificios, viviendas y locales, construcción inmobiliaria, intermediación en servicios de arquitectura, proyectos de obra, rehabilitación, tasaciones inmobiliarias, certificados y licencias, mantenimiento y limpieza de viviendas, jardines y anexos, locales comerciales y otros bienes inmuebles.
- II. Que, asimismo, la Gestora se encuentra desarrollando un nuevo proyecto inmobiliario que contempla un cambio de uso de _____, integrado en un edificio existente, con acceso a través de la calle _____, siendo el autor del proyecto D. Antonio CHACOPINO RAMIREZ, colegiado número 4.728 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, en adelante el "**Proyecto Inmobiliario**" o el "**Proyecto**".
- III. Que los Partícipes han mostrado interés y están decididos a participar en el Proyecto conjuntamente con la Gestora y con más cuenta partícipes, como inversores en el riesgo del referido Proyecto para aprovechar las sinergias de la inversión conjunta, mediante la inversión de un capital en metálico y a través de la fórmula de cuentas en participación.
- IV. Que dicha coinversión se articulará a través del presente contrato de cuentas en participación, en virtud del cual los Partícipes efectúan aportaciones para ser gestionadas por la Gestora, la cual desarrollará la actividad de inversión en su propio nombre, por su cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad con los fondos aportados por los Partícipes y, en su caso, con sus fondos propios.
- V. Que, en consecuencia, los Partícipes aportarán fondos a los Gestores para que estos lleven a cabo el Proyecto, participando en las ganancias o pérdidas de dicha inversión (junto con otros potenciales cuenta partícipes futuros) en la proporción y bajo los criterios establecidos en el presente Contrato.
- VI. Que, en atención a lo expuesto, las Partes, reconociéndose mutuamente plena capacidad jurídica y de obrar, suscriben el presente **CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN** (en adelante, el "**Contrato**"), de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

1 DEFINICIONES

Aportación: Contribución económica efectivamente desembolsada por el Partícipe en el marco del presente Contrato.

Información Confidencial: Tendrá el significado indicado en la cláusula 10.3 siguiente.

Ingresos del Proyecto: Ingresos percibidos resultantes del Proyecto.

Inversión Total: Acumulado de las aportaciones del Partícipe, Otros Potenciales Partícipes y, en su caso, la aportación de la Gestora.

Liquidación: Resultado de la inversión para el Partícipe calculado sobre el porcentaje que representa su Aportación en la Inversión Total.

Otros Potenciales Partícipes: Otros potenciales inversores que podrán participar en el Proyecto.

Proyecto: El proyecto inmobiliario el cual se adjunta al presente.

2 OBJETO Y GESTIÓN

2.1. OBJETO

En virtud del presente Contrato las Partes establecen los términos y condiciones que regirán la Aportación a la Gestora y la participación del Partícipe/s en los beneficios y/o pérdidas derivadas del Proyecto, así como la posible participación de Otros Potenciales Partícipes futuros a través del mismo mecanismo de cuentas en participación. El Contrato se regirá por lo estipulado en él y, en lo no previsto, por los arts. 239 y siguientes del Código de Comercio. Las Partes declaran que las relaciones serán las propias del gestor y del partícipe de una cuenta en participación mercantil, sin que se derive relación de sociedad, préstamo, crédito ni cualquier otro instrumento distinto de la propia cuenta en participación.

2.2. GESTIÓN DEL PROYECTO

La gestión de la aportación corresponderá a la Gestora, que destinará dichas cantidades al desarrollo del Proyecto. Es obligación de la Gestora actuar con la mayor diligencia, la propia de un ordenado comerciante, para llevar a buen término el Proyecto, destinando la Aportación única y exclusivamente al desarrollo y ejecución del Proyecto.

3 APORTACIÓN

3.1. IMPORTE DE LA APORTACIÓN

Los Partícipes se comprometen a realizar una aportación de _____ (_____ €) a la Gestora (la "Aportación"), efectiva a demanda de la Gestora mediante transferencia bancaria a la cuenta creada exclusivamente para el Proyecto:

CDU DE 0 A ÉXITO SL · CIF B26888636

IBAN: ES__ ____ ____ ____

3.2. MEDIOS DE PAGO ACEPTADOS

Las aportaciones se realizarán mediante transferencia bancaria, indicando en el concepto "*CCP Proyecto ____ - Nombre del partícipe*". Obligatorio remitir el justificante por correo electrónico. **No se aceptan pagos en efectivo ni mediante criptomonedas.**

TABLA — APORTACIONES POR PARTÍCIPE (FASES A / B / C)

	FASE A	FASE B	FASE C
PARTÍCIPE 1	_____ €	_____ €	_____ €
PARTÍCIPE 2	_____ €	_____ €	_____ €
PARTÍCIPE 3	_____ €	_____ €	_____ €
CDU DE 0 A ÉXITO SL	_____ €	_____ €	_____ €

3.3. CONFIRMACIÓN PREVIA A CADA DESEMBOLSO

Las aportaciones se realizarán a demanda de la Gestora, salvo la fase inicial (A) que coincide con la firma, mediante notificación formal por correo electrónico con 7 días de antelación a cada fase, incluyendo motivo, importe y plazo límite, con acuse de recibo del Partícipe. Calendario orientativo:

- A.** A la firma del presente contrato en _____, importe aprox. **40%** de la operación; condición de desembolso: constitución del fondo inicial.
- B.** Aprobación del Proyecto y concesión de licencia de obra (aprox. _____ meses desde la aportación inicial), importe aprox. _____ %, coincidiendo con el inicio formal de las obras de mayor calado.

- **C.** Concesión de la Licencia de Final de Obra, importe aprox. _____ %, coincidiendo con la finalización de la ejecución de obra.

Aportaciones adicionales: límite máximo del **15%** sobre la aportación inicial comprometida. El Partícipe declara que la procedencia de la Aportación es lícita (normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales). La totalidad de la Aportación se integrará en el patrimonio de la Gestora, que adquirirá su plena titularidad; no genera fondo o patrimonio común.

3.4. DESTINO DE LA APORTACIÓN

La Gestora destinará la Aportación siempre a la inversión objeto del Proyecto. El Partícipe se compromete a no interferir en la administración y/o destino de la Aportación.

3.5. OTROS POTENCIALES PARTÍCIPES

Posibilidad de que en el futuro se canalice la aportación de Otros Potenciales Partícipes en caso de ampliación de capital, ofreciendo primero suscripción proporcional a los actuales Partícipes. Si las condiciones con terceros fueran más beneficiosas, el Partícipe podrá optar por aplicarlas en 15 días.

3.6. APORTACIONES DE LOS GESTORES

La Gestora podrá coinvertir con fondos propios. Compromiso de aportación de la Gestora: _____ EUROS (_____ €).

3.7. OTROS COMPROMISOS

El Partícipe asume el riesgo de pérdida total o parcial de su Aportación. La Gestora no será responsable de pérdidas de valor. Riesgos reconocidos: riesgo económico del Proyecto, incidencias durante el desarrollo, riesgo de insolvencia de la Gestora, fluctuaciones del mercado.

3.8. COMERCIALIZACIÓN PREVIA DE LA OPERACIÓN

Los Partícipes conocen la comercialización previa; en caso de formalizar contratos de compraventa con futuros propietarios, la Gestora adaptará y reajustará las aportaciones B y C sin necesidad de aprobación de los Partícipes.

3.9. SUSTITUCIÓN O REFUERZO DE CAPITAL

Si algún Partícipe no puede completar su aportación, la Gestora podrá reasignar dicha cantidad a otros Partícipes o nuevos inversores, ajustando proporcionalmente la participación, dentro del marco económico acordado.

4 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE LA INVERSIÓN

Como contraprestación a la Aportación, los Partícipes participarán en los resultados del Proyecto según los siguientes porcentajes:

TABLA — PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS SOBRE EL BENEFICIO

SITUACIÓN	PARTÍCIPE	PORCENTAJE
Aprobada	_____	_____ %
Aprobada	_____	_____ %
Aprobada	_____	_____ %
Aprobada	_____	_____ %

En caso de aportaciones adicionales y/o incorporación de nuevos Partícipes, se calculará proporcionalmente.

4.1. LIQUIDACIONES PARCIALES

En venta parcial de activos, liquidaciones parciales proporcionales priorizando la devolución del capital aportado por unidad/fase transmitida (no se espera a la venta íntegra de las _____ viviendas). Devolución dentro de 5-7 días hábiles tras percepción de fondos. Se diferencia entre devolución de principal y distribución de beneficios.

4.2. BENEFICIO / PÉRDIDA

Beneficio/pérdida = precio de venta de las _____ viviendas resultantes menos gastos de la operación, en las proporciones indicadas.

4.3. AUDITORÍA EXTERNA

Los Partícipes podrán solicitar revisión económica y contable mediante auditor independiente (profesionales certificados o colaboradores homologados por el programa IN). El coste se imputará como gasto de la operación cuando lo aprueben Partícipes que representen al menos la mayoría simple, salvo que la revisión revele una diferencia en perjuicio del Partícipe superior al 20% de lo liquidado.

4.4. INGRESOS DEL PROYECTO

Rentas, intereses, plusvalías o cualesquiera otros beneficios que perciba la Gestora del Proyecto y que califique como tales.

4.5. REPARTO FINAL (LIQUIDACIÓN EN RESULTADOS)

Reparto final y cierre económico dentro de 15 días hábiles tras la venta de la última unidad y percepción de los fondos, por transferencia. Sometido a retenciones y pagos a cuenta. Todos los pagos van primero a devolución de aportaciones y después a remuneración; si coinciden, se separan en dos pagos.

- a) **Con beneficios:** devolución íntegra de la Aportación + % de beneficios, deducidos gastos e impuestos, antes del Impuesto de Sociedades.
- b) **Con pérdidas:** se imputa el % de pérdidas a su Aportación, limitado en todo caso a su Aportación.

El Partícipe indicará en 5 días naturales la cuenta bancaria de abono.

4.6. RETENCIONES PROVISIONALES

La Gestora podrá retener provisionalmente una cantidad proporcional para cubrir obligaciones fiscales, plusvalía municipal, gastos registrales, liquidaciones tributarias pendientes o contingencias futuras. El remanente se liquidará proporcionalmente.

4.7. CONTABILIDAD, DOSSIER FISCAL Y EXPOSICIÓN FINAL

Contabilidad separada del Proyecto. Al cierre, la Gestora entregará a los Partícipes un dossier económico y fiscal resumen (ingresos, gastos, resultado final, liquidaciones, obligaciones tributarias) y podrá convocar reunión explicativa de cierre.

5

OBLIGACIONES DE LA GESTORA

- 1) Destinar la Aportación al desarrollo del Proyecto.
- 2) Llevar contabilidad y gestión rigurosa y separada.
- 3) Restituir la Aportación cuando la Liquidación lo permita y hacer partícipe de ganancias/pérdidas.
- 4) Mantener informados a los Partícipes de los Ingresos del Proyecto y cualquier circunstancia relevante.

5.1. COMUNICACIONES PERIÓDICAS

Como mínimo mensuales, en reunión online, con informe resumen + informe económico y operativo por correo y/o canal corporativo. Incluirán: estado de evolución, situación comercial, estado económico-financiero, desviaciones presupuestarias, incidencias relevantes, riesgos detectados, soluciones implementadas, situación administrativa y técnica, previsión temporal actualizada, movimientos relevantes de la cuenta del Proyecto.

5.2. LIMITACIÓN DE CARGAS Y GARANTÍAS SOBRE EL ACTIVO

La Gestora no constituirá hipotecas, prendas, garantías reales ni gravámenes sobre los activos del Proyecto sin consentimiento previo, expreso y por escrito de Partícipes que representen al menos la mayoría simple. Exceptuadas las cargas previamente informadas o indispensables para la ejecución, previamente comunicadas.

5.3. PENALIZACIÓN POR RETRASOS INJUSTIFICADOS

Retraso injustificado imputable a la Gestora en devolución/reparto: interés compensatorio = interés legal del dinero + 2 puntos porcentuales sobre las cantidades pendientes. No imputables: incidencias bancarias, administrativas, fiscales, notariales, registrales o fuerza mayor.

5.4. OBLIGACIONES DE LOS PARTÍCIPE

- 1) Realizar las aportaciones comprometidas (cláusulas 3.1 y 3.3).
- 2) Atender solicitudes de aportación adicional dentro de los límites (3.3).
- 3) Facilitar documentación para obligaciones legales, fiscales y de prevención de blanqueo (3.3).
- 4) No interferir en la gestión ordinaria (3.4).
- 5) Mantener confidencialidad (cláusula 10).
- 6) Comunicar modificaciones en sus datos (cláusula 11).
- 7) Actuar con buena fe, colaboración y diligencia.
- 8) Aceptar los riesgos de la inversión (3.7).

6 RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La Gestora asumirá personalmente frente a terceros las responsabilidades de las gestiones del Proyecto; los que contraten con la Gestora solo tendrán acción contra ella, nunca contra los Partícipes. El límite de responsabilidad máxima del Partícipe será igual a su Aportación.

6.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La Gestora contratará un seguro de responsabilidad civil profesional, vigente durante la operación, que cubra daños materiales y/o personales derivados de la actividad, obra o gestión administrativa, incluyendo reclamaciones de terceros.

7 VIGENCIA

Entrará en vigor en la fecha de firma y se mantendrá mientras la Gestora continúe siendo titular del Proyecto o hasta la liquidación final.

7.1. PLAZO ESTIMADO DEL PROYECTO Y PRÓRROGAS

Duración estimada inicial de _____ meses desde la firma; fecha objetivo de finalización _____ de _____ de _____. Plazo meramente estimativo, prorrogable automáticamente por causas no imputables a la Gestora: retrasos administrativos, demoras en licencias, incidencias urbanísticas/registrales, retrasos de suministros, modificaciones técnicas exigidas por la Administración, causas meteorológicas, fuerza mayor, retrasos notariales/registrales, ralentización comercial o de mercado, actuaciones de terceros. La Gestora informará mediante comunicación formal justificando la causa y la nueva previsión.

8 EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Se extinguirá por: mutuo acuerdo; imposibilidad manifiesta y sobrevenida por fuerza mayor; incumplimiento de obligación sustancial; conclusión del Proyecto; inhabilitación de la Gestora; fallecimiento del Gestor/es. En caso de incumplimiento, se requiere notificación fehaciente requiriendo subsanación, con plazo de 30 días naturales.

8.1. CAUSAS SOBREVENIDAS

El fallecimiento del Partícipe no extingue el Contrato; su posición la ocuparán sus herederos legales conforme al Código Civil.

9 CESIÓN DEL CONTRATO

Ninguna Parte podrá ceder derechos u obligaciones sin consentimiento expreso y por escrito previo de la otra Parte.

10 CONFIDENCIALIDAD

Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad sobre las disposiciones del Contrato, la información y comunicaciones de su negociación y la estructura del Proyecto ("**Información Confidencial**"), salvo acuerdo escrito en contrario o exigencia legal. Definición de Información Confidencial por exclusión (información pública, recibida legítimamente de terceros, previamente en posesión, o desarrollada independientemente). Posibilidad de revelar a su grupo/asesores con idénticas obligaciones. Restitución/destrucción de la Información Confidencial al término. Procedimiento ante requerimientos judiciales/administrativos (notificar, consultar, revelar solo lo legalmente necesario).

11 NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS

Notificaciones por escrito por medio que deje constancia de envío y recepción. **Los datos identificativos, domicilios, teléfonos, correos, cuentas bancarias y demás datos personales de cada Partícipe quedarán recogidos exclusivamente en sus correspondientes anexos o fichas individualizadas, custodiados exclusivamente por la Gestora** como responsable del tratamiento (RGPD + LO 3/2018). Canales válidos: correo corporativo **tucambiodeuso@gmail.com**, WhatsApp corporativo **694 264 027**, y el correo/teléfono de cada Partícipe en su ficha/anexo. Derechos RGPD: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.

12 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Carácter mercantil; regido en lo no previsto por los arts. 239 a 243 del Código de Comercio y, subsidiariamente, por la legislación común española. Sumisión a los juzgados y tribunales de **Elche**, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes firman el presente Contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha de encabezamiento.

LA GESTORA  _____ Fdo. D. Francisco Collado Hernández · Administrador único	PARTÍCIPE 1 _____ Fdo. _____
PARTÍCIPE 2 _____ Fdo. _____	PARTÍCIPE 3 _____ Fdo. _____